

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2842/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย ทวี ช เลขา วิจิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 15, มาตรา 66

บทนิยามคำว่า "จำหน่าย" ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ หมายถึง การจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่มีใช้ผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน ดัง นั้น เมื่อโจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นเรื่องจำเลยทั้งสองเป็นตัวการร่วมกันกระทำ ความผิดการที่โจทก์นำสืบว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 2 นำเฮโรอีน ของกลางมาส่งมอบให้จำเลยที่ 1 นั้น จึงเป็นการส่งมอบเฮโรอีนของกลางระหว่าง ตัวการผู้กระทำความผิดร่วมกัน มิใช่เป็นการจำหน่ายตามบทนิยามดังกล่าว ทั้งเฮโรอีน ของกลางมีจำนวนเพียง 18.02 กรัม ไม่เข้าข้อสันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายซึ่งต้องมีถึง 20 กรัม ตามมาตรา 15 วรรคสอง แม้จำเลยที่ 2 จะให้การรับ สารภาพถึงโทษในความผิดฐานนี้ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงในประเภท 1 จำนวน 15 หลอด ปริมาณหนัก 18.02 กรัมไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ

พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ริมของ
กลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์

จำเลยที่ 1 ให้การรับว่ามีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อเสพแต่ปฏิเสธ
ว่าไม่ได้มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15 วรรคแรก, 67 จำเลยที่ 2 มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15 วรรคแรก, 66
วรรคแรก ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 16 ปี
จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตามที่พิจารณาได้ความและจำเลยที่ 2 ให้การรับ
สารภาพตามฟ้อง เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละ
กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 4 ปี จำคุก
จำเลยที่ 2 กำหนด 8 ปี เฮโรอีนของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์เป็นทรัพย์สินที่มี
ไว้เป็นความผิดจึงให้ริบตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา
102 ความผิดฐานอื่นสำหรับจำเลยที่ 1 ให้ยก

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าตามวันเวลาและ
สถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์นำเฮโรอีนมาส่งมอบให้
จำเลยที่ 1 เจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมจำเลยทั้งสอง พร้อมกับยึดได้เฮโรอีนเป็น
ของกลาง คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 กระทำผิด

ตามฟ้องหรือไม่ ในข้อนี้จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 มีเฮโรอินของกลางไว้ในครอบครองเพื่อเสพมิได้เพื่อจำหน่าย เห็นว่า จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ปัญหาข้อนี้ต่อศาลอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยให้จึงเป็นการไม่ชอบ แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหานี้ไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยก่อน ในปัญหานี้โจทก์บรรยายฟ้องยืนยันว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอินของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามคำฟ้องโจทก์จึงเป็นเรื่องจำเลยทั้งสองเป็นด้วการร่วมกันกระทำความผิด ดังนั้นที่โจทก์นำสืบว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 2 นำเฮโรอินของกลางมาส่งมอบให้จำเลยที่ 1 นั้น จึงเป็นการส่งมอบเฮโรอินของกลางระหว่างตัวการผู้กระทำความผิดร่วมกัน จะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการจำหน่ายเฮโรอินตามบทนิยามคำว่าจำหน่าย ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยไม่ได้ เพราะการจำหน่ายตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว หมายถึงการจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่มีผู้ใช้ผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน และการกระทำดังกล่าวก็มีใช้ข้อบ่งชี้ว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนามีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามฟ้องเพราะกรณีอาจเป็นเรื่องจำเลยทั้งสองร่วมกันออกเงินไปซื้อเฮโรอินมาเสพตามที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวนก็เป็นได้นอกจากนี้เฮโรอินของกลางมีจำนวนเพียง 18.02 กรัม ไม่ถึง 20 กรัมไม่เข้าข้อสันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักรับฟังว่าจำเลยที่ 2 มีเฮโรอินของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามฟ้อง แม้จำเลยที่ 2 จะให้การรับสารภาพก็ลงโทษในความผิดฐานนี้ไม่ได้ จำเลยที่ 2 คงมีความผิดฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15 วรรคแรก, 67 ให้จำคุกจำเลยที่ 2 กำหนด 8 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 กำหนด 4 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สวรรณ ศักดารักษ์-สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักราล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ตามบทวิเคราะห์ศัพท์ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ คำว่า "จำหน่าย" หมายความว่า ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ซึ่งหมายถึงการที่ผู้กระทำความผิดกระทำการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษแก่ผู้อื่น สำหรับความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีน หากลำพังเพียงการส่งเฮโรอีนระหว่างตัวการร่วมที่ถูกฟ้อง อาจไม่เป็นการจำหน่าย เพราะตัวการร่วมย่อมถือว่าต่างร่วมกันมีเฮโรอีนที่ส่งมอบกันกล่าวคือต่างฝ่ายต่างร่วมกันครอบครองอยู่แล้ว แต่หากการส่งมอบดังกล่าวมีข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าเป็นการจำหน่ายระหว่างกันซึ่งเป็นขั้นตอนถัดมาอีกส่วนหนึ่ง ก็มีข้อน่าสงสัยเหตุว่าผู้กระทำความผิดจะมีความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนได้หรือไม่ 2. คำพิพากษานี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจในเรื่องการจำหน่าย ด้วยความเคารพ ผู้บันทึกขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตามคำฟ้องคดีนี้โจทก์มิได้ฟ้องจำเลย

ทั้งสองฐานร่วมกันจำหน่ายเฮโรอินโดยตรง แต่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้บันทึกเห็นว่า การจำหน่ายน่าจะไม่ใช่องค์ประกอบภายนอกของความผิดที่โจทก์ฟ้อง แต่เป็นส่วนของเจตนาพิเศษของจำเลยที่ 2 ที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายหรือไม่ ดังนั้น ที่โจทก์นำสืบและจำเลยทั้งสองรับว่าจำเลยที่ 2 นำเฮโรอินของกลางมาส่งมอบให้จำเลยที่ 1 แสดงว่าจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ต่างมีเฮโรอินของกลางแล้ว ซึ่งน่าจะครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดที่โจทก์ฟ้องแล้ว ส่วนที่จะมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือไม่ เป็นองค์ประกอบภายในเกี่ยวกับเจตนาพิเศษของจำเลยที่ 2 อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จุมพล ภิณฺโญสินวัฒน์